

1532011-23.2021.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/09/2022
... confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo a residência duplamente majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Corrupção de dois adolescentes. Associação criminosa armada e integrada por adolescentes. Sentença de parcial procedência. Recurso da defesa de Reinaldo. Não acolhimento. Absolvição descabida. Réu reconhecido por duas das vítimas com segurança. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
1ª Vara Criminal
Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1532011-23.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1532011-23.2021.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2259501/2021 - 81º D.P. BELEM, 14790840 - 81º D.P. BELEM, 2259501 - 81º D.P. BELEM
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
ANDRE DIOGO DA SILVA ROSA e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ANDRÉ DIOGO DA SILVA ROSA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, "caput", da Lei nº 8069/90, observando o artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 13 de setembro de 2021, no período da tarde, na Rua Terceiro-Sargento João Soares de Faria, nº 470, apartamento nº 32-B, Parque Novo Mundo, onde se localiza o Condomínio Residencial "Jardim Novo Mundo", nesta Comarca da Capital, juntamente com o adolescente inimputável Lucas Costa Guedes e as pessoas apenas identificadas por "Moaly ou "Cavalo" e "Ingrid Notini", (conhecida também como "Ayla Jade", "Bruna Ayumi" ou "princesinha"), agindo em concurso e

unidade de propósitos, terem subtraído, para o grupo, mediante rompimento de obstáculo, um notebook Sony Vaio; uma gargantilha; uma aliança; 4 relógios de pulso (Michel Kors, Armani, Guess e Ferrari); dois óculos de sol (Armani e Ray Ban); duas bolsas (Louis Vuitton e Michel Kors); oito bonés; dez perfumes de marcas diversas e os demais bens descritos e avaliados em R\$ 52.491,29 às fls. 10/11 e 276, pertencentes a Karina Santos do Carmo. Ainda, segundo a denúncia, nesta Capital, em setembro de 2021, ANDRÉ DIOGO DA SILVA ROSA, vulgo "Chiquita", qualificado à fl. 268, o adolescente inimputável Lucas Costa Guedes e as pessoas apenas identificadas por "Moaly ou "Cavalo", a menor "Adriele da Silva" e a também menor "Ingrid Notini", (conhecida como "Ayla Jade", "Bruna Ayumi" ou "Princesinha"), agindo em concurso e unidade de propósitos, associaram-se em quadrilha ou bando, com a participação de adolescentes, visando à prática de crimes. Por fim, consta que, nesta Capital, em 13 setembro de 2021, ANDRÉ DIOGO DA SILVA ROSA, vulgo "chiquita", qualificado à fl. 268, corrompeu e facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, praticando infrações penais, especificamente com os adolescentes inimputáveis Lucas Costa Guedes, "Adriele da Silva" e "Ingrid Notini", (conhecida como "Ayla Jade" ou "princesinha").

A denúncia foi recebida em 3 de dezembro de 2021 (fls. 352/357).

O réu foi preso em 23 de fevereiro de 2022 (fls. 485), devidamente citado, apresentou resposta à acusação (fls. 442/449).

Em audiência, foram ouvidas vítima e testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público, pugnou a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 569/585). A Defesa, por sua vez, requereu seja reconhecida a nulidade do feito, a absolvição e, subsidiariamente, "a) Desclassificação do crime de furto para o crime de receptação; b) A diminuição da pena no patamar de dois terços ou lhe seja aplicada somente a pena de multa; c) Substituição da pena por restritivas de direitos; d) O direito de recorrer em liberdade" (fls. 589/597).

É o relatório.
Fundamento e decido.

O feito tramitou regularmente, não há nulidades a serem pronunciados e o réu não faz jus a benefícios que obstaríam o prosseguimento da ação penal em razão das imputações que lhe são feitas pela peça acusatória e que restaram comprovadas em juízo.

No mérito a ação penal é procedente.

Há prova da materialidade dos crimes imputados pela denúncia, conforme demonstrado nos boletins de ocorrência de fls. 05/16, 24/27, 171/207, 229/247, 285/289, 290/291, 292/293, 295/297 e 298/299, laudos periciais de fls. 221 e 222/225; registro do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu de fls. 242/244; auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar de fls. 248/252; auto de exibição e apreensão de fls. 253/254; fotografias de fls. 255, 265, 266 e 267; auto de entrega de fls. 263; auto de reconhecimento de objeto de fls. 264, confirmada pela prova oral produzida em juízo

A autoria delitiva também restou cabalmente demonstrada pela prova oral produzida, corroborada pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Em interrogatório judicial, diversamente da confissão realizada na fase de inquérito policial (fls. 268), o réu negou a participação nos crimes. Não apresentou justificativa convincente para estar em poder de pertences da vítima do furto, ofertando versão isolada e destoante não apenas em relação aos relatos da vítima e testemunhas ouvidas em juízo como até mesmo da versão que ele havia

apresentado quando interrogado no Distrito Policial. Naquela oportunidade, teria admitido a participação no crime de furto, detalhando a função desempenhada pelos demais comparsas (inclusive menores de idade).

A vítima Karina Santos do Carmo relatou, em juízo, que, no dia dos fatos, trabalhou normalmente, quando recebeu uma ligação do zelador do seu prédio, dizendo que a porta de seu apartamento estava aberta. Na sequência, recebeu ligação, por vídeo, e pode ver que seu apartamento estava todo revirado. No local, percebeu que faltavam objetos. Entrou em contato com seu advogado e solicitou a preservação das imagens, tendo realizado boletim de ocorrência. Foram levados mais de 30 objetos, dentre eles: notebook, bolsas, carteiras, joias relógios, perfumes. A porta foi arrombada e foi realizada perícia no local, oportunidade em que foram obtidas as digitais do menor que praticou o furto. Teve um prejuízo da ordem de R\$ 50 mil. Pelas imagens, viu que os furtadores usavam pertences de propriedade da vítima. Conseguiu recuperar uma mala na Delegacia. Chegou a ver um carro na porta do prédio que auxiliava os furtadores, dando-lhes fuga. Não conhecia nenhum dos envolvidos no furto. Afirmou que morava na casa com seu filho. Negou que o menor Lucas fosse amigo de seu filho. Tem uma diarista que tem a chave do seu apartamento e que lhe presta serviços há 15 anos.

Nesse ponto, registre-se que, na residência do réu, em regular cumprimento de mandado de busca e apreensão, deferida judicialmente, foram localizados objetos indicados pela vítima como subtraídos de sua residência (fls. 262), havendo inclusive confissão parcial dos fatos por parte do réu em solo policial (fls. 268/269), não sendo minimamente crível a retratação apresentada em juízo no sentido de que teria ficado com receio de que seus sogros fossem presos por fatos que não cometerem.

Com efeito, na data de 5 de outubro de 2021, policiais civis se dirigiram à Alameda Nothmann, nº 1.003, apto. 41, Campos Elíseos, São Paulo/SP, tendo apreendido no local (fls. 243 e ss), uma mala de viagem cor preta, duas pulseiras (gargantilha), um com pingente escrito gratidão, outro com símbolo de leão, um bracelete (pulseira), um par de brincos; dois anéis; uma bolsa feminina, marca Armani Jeans, uma maquininha de cartões portátil Superget de cor vermelha, um par de fones sem fio bluetooth preto; dois relógios de pulso, etc, além da quantia de R\$ 10.300,00, em moeda nacional. Foi apreendida, ainda, uma chave de fenda com cabo danificado.

A vítima reconheceu como sendo dela um par de brincos e a mala encontrados no local em que estava o acusado.

A versão do acusado de que o valor em dinheiro apreendido pertenceria a sua namorada e estaria sendo guardado para a realização de cirurgia plástica e de que só teria confessado participação no furto por medo e ameaça de policiais não convence minimamente.

Dr. Roberto Salomão Júnior, Delegado de Polícia, disse, em juízo, que o inquérito policial que originou a presente ação penal tramitou perante o 81º DP. Estavam investigando diversos furtos a condomínios praticados por associação criminosa. Iniciaram com o cumprimento do mandado de busca e apreensão junto ao endereço do adolescente Lucas -, a partir de impressões digitais obtidas no apartamento da vítima -, que morava no Bom Retiro. No momento do cumprimento do mandado, Lucas estava internado numa clínica de recuperação. Lucas delatou ANDRÉ. Foi concedida busca e apreensão junto ao endereço de ANDRÉ. Foi encontrado na casa dele uma mala da vítima, par de brincos e certa quantia em dinheiro. A participação do réu nesse caso foi de levar Lucas e uma jovem ao local dos fatos. Não conhecia o réu ou os adolescentes anteriormente. O adolescente Lucas mencionou que após o crime foram divididos os objetos subtraídos. O notebook teria sido vendido numa loja na Santa Efigênia. Os objetos foram encontrados na casa do réu. Foi exibida a foto de ANDRÉ para Lucas, que o reconheceu fotograficamente. A vítima não viu ANDRÉ, que não

entrou no apartamento, tendo este permanecido do lado de fora para garantir a fuga dos comparsas.

Marco Antônio Rebouças de Araújo, também policial civil, participou da busca e apreensão que foi feita na casa do André. Na mesma residência, estavam os pais da Tália e de André. Localizou os objetos que estavam no quarto do casal, dentro de um guarda-roupa, uns botons de acesso a edifício, encontrou cerca de R\$ 10 mil, par de brincos. ANDRÉ não se pronunciou a respeito dos bens apreendidos. Informalmente o réu teria dito que estava guardando dinheiro para realizar cirurgia plástica na sua companheira, sem declinar a respectiva origem.

No mesmo sentido foi o depoimento de Vicente Romano, policial civil, relatou, em juízo, que foi localizada uma impressão digital numa caixa na casa da vítima, que foi identificada como sendo do adolescente Lucas. A mãe de Lucas se comprometeu a apresentá-lo. Foi pedida a busca e apreensão na casa e do adolescente. Não localizaram nenhum objeto. Porém, na casa de ANDRÉ foi localizado um boné usado por Lucas no dia do crime. Na Delegacia, Lucas reconheceu ANDRÉ fotograficamente. ANDRÉ na Delegacia de Polícia confessou a participação no crime. Lucas e Ingrid entraram no condomínio. Lucas e um tal do cavalo teriam ficado do lado de fora, dando cobertura.

O acervo probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório confirmou os fatos descritos pela denúncia, sendo corroborado pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Quando ao crime de furto, a qualificadora do rompimento de obstáculo está demonstrada pelo laudo pericial de fls. 222/225 e pela prova testemunhal, que também confirmou a incidência da qualificadora referente ao concurso de agentes, com divisão de tarefas, o que garantiu inclusive maior êxito na empreitada criminosa.

O crime de corrupção de menores, de natureza formal, conforme jurisprudência pacífica do STJ, restou praticado em virtude do envolvimento do adolescente Lucas Costa Guedes, que inclusive confessou a prática delitiva e forneceu elementos importantes para que os policiais chegassem até a pessoa do réu e efetuassem a apreensão de objetos que pertenciam à vítima.

O crime de associação criminosa também restou evidente a partir do testemunho do Dr. Roberto Salomão Júnior, Delegado de Polícia na medida em que os criminosos, no dia seguinte aos fatos apurados neste processo, haviam se dirigido a um condomínio residencial em Sorocaba para a prática de outro furto com mesmo "modus operandi", mais a ação delitiva restou frustrada pela eficaz intervenção de seguranças patrimoniais tendo sido apreendido o adolescente Lucas Costa Guedes (fls. 24/27), que contribuiu decisivamente para o esclarecimento dos fatos apurados nesta ação penal.

Impõe-se, pois, a condenação do réu, nos termos pretendidos pelo Ministério Público, passo à dosimetria da pena.

Considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, bem como que o réu participou de crime de furto com incidência de duas qualificadoras, quais sejam, a de concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo, sem olvidar o considerável prejuízo sofrido pela vítima (que superou R\$ 50 mil) e a prática de crime de furto de residência, asilo inviolável do indivíduo e que goza de proteção constitucional, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multas.

Quanto aos delitos de corrupção de menor e de associação criminosa, pelos mesmos critérios, fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão para cada um dos

delitos.

Presente a atenuante da menoridade relativa, as penas intermediárias do furto qualificado, da corrupção de menor e da associação criminosa ficam definidas, respectivamente, em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, 1 ano e 3 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de reclusão, as quais se tornam definitivas à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Entendo, outrossim, que o acusado, mediante condutas diversas, praticou delitos diversos, com desígnios autônomos, incidindo o disposto no artigo 69 do Código Penal, à vista do que fixo a pena global de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multas.

Sobre a figura do concurso material, confira-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo a residência duplamente majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Corrupção de dois adolescentes. Associação criminosa armada e integrada por adolescentes. Sentença de parcial procedência. Recurso da defesa de Reinaldo. Não acolhimento. Absolvição descabida. Réu reconhecido por duas das vítimas com segurança. Depoimentos das testemunhas que corroboram o reconhecimento. Majorantes do crime patrimonial mantidas. Corrupção de menores que independe de prova efetiva da corrupção. Súmula 500 do STJ. Condenação de Reinaldo mantida. Recurso da acusação. Parcial acolhimento. Roubo descrito na denúncia que não pode ser imputado a Fausto, já que há dúvidas de sua efetiva participação especificamente no roubo discutido nestes autos. Vítimas que relataram a presença de apenas três roubadores, ou seja, o réu identificado e os dois adolescentes confessos. Dúvida que favorece à Defesa. Crime de associação criminosa armada, por outro lado, que deve ser imputado a ambos os réus, uma vez que as provas são seguras de que eles, associados aos inimputáveis, constituíram uma associação criminosa armada para a prática de sucessivos roubos a residência. Dosimetria. Pena-base do roubo de Reinaldo aumentada. Aumento na terceira fase mantido, em virtude da maior gravidade que cada uma das majorantes exerceu na empreitada. Concurso formal mantido, já que foram atingidos patrimônios de várias vítimas. Aplicado concurso material de penas entre os roubos, a corrupção de menores e a associação criminosa. Regime fechado mantido para Reinaldo. Fausto, condenado apenas ao delito de associação criminosa armada integrada por adolescentes, deve cumprir a pena inicialmente no regime semiaberto, considerada a gravidade de sua conduta. Detração relegada ao Juízo da Execução. Apelação da defesa não provida. Apelação da acusação provida em parte." (Apelação nº 0023343-29.2017.8.26.0196, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, Rel. Des. Xisto Albarelli, J. 30/05/22).

Considerando a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem tempo suficiente de prisão cautelar para a progressão antecipada, fixo o regime inicial fechado para o desconto da pena privativa de liberdade.

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a concessão de sursis.

Na aplicação da pena pecuniária, fixo-a na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente na data do delito, à míngua de maiores elementos quanto à situação econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal promovida pela Justiça Pública em face de ANDRÉ DIOGO DA SILVA ROSA, qualificado nos autos, para condená-lo às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, estes no valor unitário mínimo legal, tendo-o como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, no artigo 288, caput, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar do acusado. Com efeito, a E. Instância Superior, Col. 8ª Câmara de Direito Criminal, ao julgar habeas corpus nº 2006588-23.2022.8.26.0000 deste caso concreto, muito bem anotou que: "a gravidade concreta das condutas, considerado que, num primeiro exame, teria sido demonstrada intimidade com a atividade espúria, diante da ousadia, frieza e profissionalismo, em primeira análise, externados, com destaque ao fato de que se trata de associação criminosa especializada em perpetrar furtos em condomínios residenciais, abrigo inviolável do indivíduo, trazendo sérios transtornos e absoluta intranquilidades social (...) custódia cautelar se impõe, inclusive, porque o paciente possui outros apontamentos criminais (358/359 autos de origem), constando como investigado em vários delitos, sempre como o mesmo modus operandi e teria, em tese, praticado o delito durante o presente estado pandêmico, fatores esses que demonstram, em princípio, personalidade distorcida, e desrespeito às normas vigentes". Nego, pois, eventual recurso em liberdade.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expedindo-se guia de execução definitiva, comunique-se a vítima, conforme art. 201, do CPP.

P.I.C.

São Paulo, 1 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA